

Kantoor:	Tijdstip van aanbidding:	De bewaarder van het kadaster en de openbare registers	12349	7	18
Breda	26-MRT-2001 09:00	Mring. E. Kleefkens	met zonder 2 vervolgbladen)		

Aantekeningen:

D: 00023240 S: 3111107520

Kadaster

Blad 1

97.2207.AS

Heden, de drieëntwintigste maart-----
tweeduizendéén, verschenen voor mij, Meester Robert-----
Willem Thornton Salomons, notaris te Andel, gemeente-----
Woudrichem:-----

A. de heer **BERNHARD JULIAAN VAN HAAFTEN**, geboren te-----
Gorinchem op vijftien december negentienhonderd-----
vierenzestig, (legitimatiebewijs: rijbewijs onder-----
nummer 3171890441, afgegeven te Woudrichem op-----
zevenentwintig maart tweeduizend), wonende Wilgenhof-
31 te 4283 JA Giessen en in voor beiden eerste echt,--
in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met-----
mevrouw Maria Wilhelmina Rochat;-----
voor zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna-
te noemen: hypotheekgever;-----

B. Mevrouw Antonia Wouterina Gerritsen, werkzaam en ten--
deze woonplaats kiezend ten kantore van genoemde--
notaris Salomons, Julianastraat 1 te 4281 NR Andel,--
geboren te Sprang-Capelle op vierentwintig september--
negentienhonderd zevenenzeventig,-----
ten deze handelend als mondeling gevolmachtigde van:--

1. de naamloze vennootschap: **RABOHYPOTHEEKBANK N.V.**, --
kantoor houdende te 5612 AA Eindhoven, Fellenoord--
15 statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven--
in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer--
33129583.-----
2. de te Woudrichem gevestigde coöperatie:-----
COÖPERATIEVE RABOBANK MAAS-MERWEDE U.A., ondermeer--
kantoorhoudende te 4285 TG Woudrichem, Oude Ban 1;--
hierna te noemen: bank.-----

Van het bestaan van de volmacht aan de comparante-----
onder B genoemd is mij, notaris, genoegzaam gebleken,--
uit de opdrachtbrief de dato negentien maart-----
tweeduizendéén.-----

Overeenkomst tot het vestigen van hypotheek- en-----
pandrecht-----

De comparanten verklaarden dat de hypotheekgever en de--
bank zijn overeengekomen dat door de hypotheekgever ten--
behoefte van de bank het recht van hypotheek en-----
pandrecht worden gevestigd op de in deze akte en na te--
melden algemene voorwaarden omschreven goederen, tot-----
zekerheid als in deze akte omschreven.-----

Hypotheekverlening-----

De comparant onder A genoemd verklaarde, ter uitvoering--
van voormelde overeenkomst, aan de bank hypotheek te-----
verlenen tot het hierna te noemen bedrag op het hierna te
noemen onderpand, tot zekerheid voor de betaling van al--
hetgeen de bank blijkt haar administratie van hem,-----
BERNHARD JULIAAN VAN HAAFTEN, voornoemd, en/of zijn-----

Blad 2

echtgenote mevrouw MARIA WILHELMINA ROCHAT, geboren te---
 Eethen op vijftien januari negentienhonderd-----
 zevenenzestig, (legitimatiebewijs: identiteitskaart onder
 nummer T73148411, afgegeven te Woudrichem op-----
 negenentwintig september tweeduizend), wonende Wilgenhof
 31 te 4283 JA Giessen, zowel van hen samen als van ieder-
 van hen afzonderlijk, voor zover in deze akte niet anders
 aangeduid, hierna te noemen: debiteur, te vorderen heeft-
 of mocht hebben uit hoofde van-----
 verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen,-----
 verleende en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening-
 courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, -
 dan wel uit welke anderen hoofde ook.-----

Hypotheekbedingen-----

De comparanten verklaarden dat deze hypotheekverlening is
 geschied onder de volgende bedingen:-----

Volgorde verhaal door de banken en verdeling opbrengst --

In geval van verkoop van het onderpand, verkoop van-----
 verpande roerende zaken en/of inning van verpande-----
 vorderingen strekt de netto-opbrengst in de eerste plaats
 tot verhaal van al hetgeen de debiteur alsdan aan de bank
 onder 1 genoemd verschuldigd is uit hoofde van-----
 verplichtingen, tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is-
 verleend.-----

Voor zover na voldoening van de hiervoor bedoelde-----
 schulden van de debiteur aan de bank onder 1 genoemd nog-
 een batig saldo van de netto-opbrengst overblijft, strekt
 dit tot verhaal van al hetgeen de debiteur alsdan aan de-
 bank onder 2 genoemd verschuldigd is uit hoofde van-----
 verplichtingen, tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is-
 verleend.-----

De banken zijn altijd bevoegd een andere verdeling van de
 netto-opbrengst overeen te komen.-----

De bank bepaalt zowel bij uitwinning als bij-----
 vrijgave/verval van de in deze akte en na te melden-----
 algemene voorwaarden vermelde zekerheden op welke wijze--
 en aan welke schulden van de debiteur de netto-opbrengst-
 respectievelijk de ontvangen gelden in verband met-----
 vrijgave/verval wordt respectievelijk worden toegerekend.

Borgtocht Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen-----

Indien en zolang de Stichting Waarborgfonds Eigen-----
 Woningen, gevestigd te 's-Gravenhage, borg is voor één of
 meer geldleningen waarvoor deze hypotheek (mede) tot-----
 zekerheid strekt, strekt de netto-opbrengst in ieder-----
 geval in de eerste plaats tot verhaal van al hetgeen de--
 debiteur verschuldigd is uit hoofde van de geldlening(en)
 waarvoor genoemde stichting borg is.-----

Bewijskracht bankadministratie-----

De administratie van de bank strekt tot volledig bewijs, -
 behoudens tegenbewijs, van het door de debiteur aan de---
 bank verschuldigde.-----

Huurbeding.-----

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de---
 bank mag het onderpand niet worden verhuurd of verpacht--

Kadaster

Blad 3

of anderszins in gebruik worden afgestaan of worden-----
gedoogd dat derden het onderpand gebruiken, en mag geen--
vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen worden-----
bedongen of aanvaard, en mag het recht op huur- of-----
pachtpenningen niet worden vervreemd, verpand of-----
anderszins bezwaard.-----

Inrichting, gedaante en bestemming van het onderpand-----
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de---
bank mag de inrichting, de gedaante of de bestemming van-
het onderpand niet worden veranderd.-----

Veranderingen en toevoegingen-----
Veranderingen en toevoegingen aan het onderpand-----
aangebracht en/of aan te brengen strekken mede tot-----
onderpand voor de vorderingen, tot zekerheid waarvoor----
hypotheek is verleend. De hypotheekgever is niet bevoegd-
veranderingen en toevoegingen aan het onderpand weg te---
nemen.-----

Beheer en ontruiming-----
a. Indien de hypotheekgever in zijn verplichtingen jegens
de bank in ernstige mate tekortschiet is de bank-----
bevoegd het onderpand met machtiging van de president-
van de arrondissementsrechtbank in beheer te nemen.---
b. De bank is bevoegd het onderpand onder zich te nemen, -
indien zulks met het oog op de executie vereist is. De
hypotheekgever is alsdan verplicht het onderpand-----
geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de---
bank te stellen.-----
c. De kosten die de bank in verband met het beheer of het
onder zich nemen van het onderpand maakt, moeten door-
de hypotheekgever terstond op haar eerste verzoek aan-
de bank worden vergoed.-----

Pandrechten-----
De comparant onder A genoemd verklaarde ter uitvoering--
van voormelde overeenkomst aan de bank te verpanden, tot-
gelijke zekerheid als waarvoor hypotheek is verleend:---
- alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting-----
bestemd zijn of bestemd zullen worden om het onderpand
duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn--
te herkennen;-----
- alle roerende zaken die van het onderpand worden-----
afgescheiden;-----
- de rechten als bedoeld in artikel 9 van de hierna-----
genoemde Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de--
Rabobankorganisatie 1992.-----

De bank is bevoegd de hiervoor vermelde roerende zaken en
het onderpand te zamen volgens de voor hypotheek geldende
regels te executeren.-----

De comparant onder A genoemd verklaarde:-----

a. tot voormelde verpanding bevoegd te zijn;-----
b. dat op de verpande goederen geen beperkte rechten----
rusten.-----

De comparant onder A genoemd verklaarde voor zover nodig-
aan de bank alle rechten, bevoegdheden en volmachten te--

verlenen als omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992.-----

De comparante onder B genoemd verklaarde vermeldde hypotheekverlening, pandrechten en volmachten en alle daarbij gemaakte bedingen voor de bank aan te nemen.-----

Algemene voorwaarden-----

De comparanten verklaarden dat -voor zover niet anders is overeengekomen- voor deze hypotheekverlening en verpanding mede geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, die zijn gedeponneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op drie juni negentienhonderd eenennegentig, en het bepaalde in de Algemene Bankvoorwaarden, geldende in het verkeer tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., gevestigd te Amsterdam, casu quo de bij haar aangesloten banken, en haar cliënten.-----

De comparant onder A genoemd verklaarde met de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 en de Algemene Bankvoorwaarden, die geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken, bekend te zijn en akkoord te gaan, en de tekst van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen.-----

Hypotheekbedrag-----

De comparant onder A genoemd verklaarde dat vermeldde hypotheek is verleend tot een bedrag van-----

vijfenzeventigduizend gulden (f 75.000,00)-----

te vermeerderen met renten en kosten, welke renten en kosten te zamen worden begroot op een bedrag van zeventigduizend tweehonderdvijftig gulden (f 26.250,00) derhalve tot een totaalbedrag van éénhonderdéénuizend tweehonderdvijftig gulden (f 101.250,00) op:-----

Onderpand-----

de eigendom van het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder aanboren, staande en gelegen te 4283 JA Giessen, Wilgenhof 31, kadastraal bekend gemeente Woudrichem sectie H nummer 2173, groot drie are veertien centiare;-----

gemeld onderpand is door de hypotheekgever verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Breda op drieëntwintig september negentienhonderdachtentachtig in het Register hypotheken 4, deel 7631 nummer 53 van het afschrift van een akte van verkoop en koop -houdende- kwijting voor de koopsom en afstanddoening van het bepaalde in de artikelen 1302 en 1303 van het oud Burgerlijk Wetboek- op éenentwintig september tevoren verleden voor S.Ph.A. Jungerius, destijds notaris te Andel, gemeente Woudrichem;-----

welk onderpand niet met beslag is bezwaard en -behoudens- de voor een registergoed als het onderhavige gebruikelijke beperkte rechten en kwalitatieve verplichtingen die moeten worden geacht de zekerheidswaarde van het onderpand niet te beperken- niet

Kadaster

Vervolgblad Hyp. 3 en 4

Blad 5

met hypotheek of andere beperkte rechten is bezwaard dan met een eerste hypotheek oorspronkelijk in hoofdsom groot éénhonderd zestigduizend gulden (f 160.000,00) ten behoeve van de onderhavige bank sub B2, destijds genaamd-----
 Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank "Giessen-
 Rijswijk" B.A., gevestigd te Rijswijk (Noord-Brabant) ----
 zulks blijkens akte de dato ééëntwintig september-----
 negentienhonderdachtentachtig verleden voor genoemde-----
 notaris Jungerius, waarvan de borderellen zijn-----
 ingeschreven ten hypotheekkantore te Breda in het-----
 Register Hypotheken 3 op drieëntwintig september-----
 daaraanvolgende in deel 5483 nummer 8.-----

Meer hypotheekgevers/debiteuren/banken-----

De comparanten verklaarden dat, indien in deze akte meer hypotheekgevers en/of debiteuren en/of banken zijn-----
 genoemd, het ten aanzien van de hypotheekgever en/of-----
 debiteur en/of bank bepaalde geldt voor zowel de-----
 hypotheekgevers en/of debiteuren en/of banken samen als--
 voor ieder van hen afzonderlijk.-----

Toestemming echtgenote-----

Mede verscheen:-----

mevrouw Maria Wilhelmina Rochat, voornoemd,-----
 die verklaarde tot het vorenstaande toestemming als-----
 bedoeld in artikel (80b juncto) 88 Boek 1 van het-----
 Burgerlijk Wetboek te hebben gegeven.-----

Opzegging-----

De bank kan door opzegging de aan haar verleende-----
 hypotheek- en pandrechten geheel of gedeeltelijk-----
 beëindigen.-----

Partnerregistratie.-----

Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of niet gehuwd-----
 geweest is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd--
 als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap--
 of als zodanig geregistreerd geweest.-----

Woonplaatskeuze-----

Voor de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarden-----
 comparanten woonplaats te kiezen ten kantore van de-----
 bewaarder van deze akte.-----

Slot akte-----

Deze akte is verleden te Andel, gemeente Woudrichem, op--
 de datum in het hoofd van deze akte vermeld.-----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de---
 identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen-----
 personen is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe
 bestemde documenten vastgesteld.-----

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen-----
 personen opgegeven en toegelicht.-----

De verschenen personen hebben verklaard op volledige-----
 voorlezing van de akte geen prijs te stellen en dat zij--
 en hun volmachtgevers tijdig voor het verlijden van de---
 inhoud van de akte hebben kennis genomen en zijn gewezen-
 op de gevolgen die voor partijen uit de akte-----
 voortvloeien.-----

Blad 6

Daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk----
door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend,
om vijftien uur en achttien minuten -----

(Getekend:) B.J. van Haaften.-M.W. van Haaften-Rochat.-----
A.W. Gerritsen.-R. Salomons.-----

Voor Afschrift:-----

Getekend: R. Salomons

De ondergetekende, Meester Robert Willem Thornton Salomons,
notaris ter standplaats Andel, gemeente Woudrichem, wonende
te Woudrichem, verklaart dat bovenstaand afschrift eensluidend
is met het stuk dat ter inschrijving wordt aangeboden.

